

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 167/2532 กรมสามัญศึกษา โจทก์
นาย ฉลอง ชัย จันทรพิณ กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 420

จำเลยทั้งสามไม่มีหน้าที่เป็นยามรักษาความปลอดภัย และได้เข้าเวรรักษา
ราชการตามหน้าที่และปฏิบัติอย่างที่เคยปฏิบัติมาก่อนกับได้ใช้ความระมัดระวังตาม
วิสัยเช่นวิญญูชนทั่วไปจะพึงปฏิบัติในการดูแลทรัพย์สินของตนแล้ว เมื่อปรากฏว่า
คนร้ายได้เล็ดลอดเข้าไปในอาคารโรงเรียนและจับประตูเก็บเครื่องพิมพ์ดีดลักเอา
เครื่องพิมพ์ดีดของโรงเรียนไปในขณะที่จำเลยทั้งสามนอนหลับ ก็ยังถือไม่ได้ว่า
จำเลยทั้งสามจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เครื่องพิมพ์ดีดของโรงเรียนสูญหาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นอาจารย์ 1 โรงเรียนวัดน้อยในได้รับแต่งตั้งให้เป็น
ครูเวรรักษาการณ์ จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นลูกจ้างประจำและเป็นคนงานทำหน้าที่ภารโรง
เวรรักษาการณ์ จำเลยทั้งสามนอนหลับในเวลากลางคืนตลอดคืน ไม่ออกตรวจตรา
บริเวณตามหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้คนร้ายเข้าไปลักเอา
เครื่องพิมพ์ดีดของโรงเรียน 16 เครื่อง เป็นเงิน 57,310 บาท ขอให้จำเลยทั้งสาม
ร่วมกันชำระเงินค่าเสียหาย 57,310 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การ
ทำนองเดียวกันว่า การตั้งเวรรักษาการณ์เพื่อดูแลป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัย ไม่ใช่เป็น
ยามเฝ้าขโมย จำเลยที่ 1 เป็นอาจารย์มีหน้าที่สอนหนังสือ จำเลยที่ 2 เป็นภารโรง

มีหน้าที่ดูแลความสะอาดและซ่อมแซมทรัพย์สิน ไม่มีหน้าที่เป็นยามวันเกิดเหตุ
จำเลยที่ 1 ที่ 2 ตรวจตรารอบคอบแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ การที่คนร้ายงัด
กุญแจเข้ามาเป็นเหตุสุดวิสัย ขอให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาด
นัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำสั่งโรงเรียนวัดน้อยในที่ 11/2525เอกสารหมายเลข 8
เป็นเรื่องแต่งตั้งครูอาจารย์คนงานอยู่เวรรักษาราชการและผู้ตรวจเวร โดยอ้างถึง
หนังสือกรมสามัญศึกษาด่วนมากที่ ศธ 0801/25018 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2523
เรื่อง การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ คำสั่งดังกล่าวไม่ได้กำหนด
หน้าที่เวรรักษาราชการ แต่หน้าที่เวรรักษาราชการมีอยู่ที่สมุดบันทึกเวรประจำวัน
เอกสารหมายเลข 10 ซึ่งตามสมุดบันทึกเวรประจำวันเอกสารหมายเลข 10 กำหนด
หน้าที่ของเวรว่า ข้อ (1) รับโทรเลขโทรศัพท์และหนังสือราชการที่มีมาถึงโรงเรียน
(2) รักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการรวมทั้งป้องกันอัคคีภัยภายในบริเวณ
สถานที่ราชการควบคุมดูแลยามรักษาการณ์ของโรงเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่โดย
เคร่งครัด(3) หากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหรือเห็นควรรายงานด่วน ก็ให้รายงานให้
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวทันที(4) บันทึกเหตุการณ์
ลงในสมุดเวรและจัดส่งเอกสารทั้งหมดต่อหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ก่อนที่จะออกเวร เมื่อพิจารณาคำสั่งดังกล่าวประกอบกับจำเลยทั้งสามไม่มีหน้าที่เป็น
ยามรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวัดน้อยในโดยตรง และทางโรงเรียนจัดที่นอน
ให้เวรยามด้วยแล้ว การอยู่เวรยามจึงเน้นหนักไปในทางป้องกันอัคคีภัย เมื่อห้องเก็บ
เครื่องพิมพ์ดีดที่หายปิดประตูใส่กุญแจอย่างแน่นหนา คนร้ายต้องใช้เครื่องมืองัดออก
จึงสามารถเข้าไปในห้องได้ ทั้งนายไพฑูรย์ โตตาบ พยานโจทก์เบิกความตอบนาย
จำเลยถามค้านว่า จากการสอบสวนได้ความว่า ประตูเหล็กต่าง ๆ และประตูห้องได้มีการ
ปิดเรียบร้อย นอกจากนี้ห้องเก็บเครื่องพิมพ์ดีดก็อยู่คนละชั้นกับที่จำเลยทั้งสาม
นอน และเป็นเรื่องธรรมดาที่คนร้ายจะต้องใช้ความระมัดระวังมิให้ผู้ใดรู้เห็น จำเลย

ทั้งสามได้เข้าเวรรักษาราชการตามหน้าที่ และปฏิบัติอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาก่อน ด้วยเห็นว่าจำเลยทั้งสามได้ใช้ความระมัดระวังตามวิสัยเช่นวิญญูชนทั่วไปจะพึงปฏิบัติในการดูแลทรัพย์สินของตนแล้ว เมื่อปรากฏว่า คนร้ายได้เล็ดลอดเข้าไปในอาคารโรงเรียนและงัดประตูห้องเก็บเครื่องพิมพ์ดีดลักเอาเครื่องพิมพ์ดีดของโรงเรียนไปในขณะที่จำเลยทั้งสามนอนหลับก็ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสามจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้เครื่องพิมพ์ดีดของโรงเรียนสูญหาย จำเลยทั้งสามจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>